



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 בנובמבר 2023

1672

כ"ב בחשוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023 108

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה – חרבות ברזל).

התשפ"ד-2023

תיקון סעיף 2 –
הוראת שעה

1. בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ"ו בטבת התשפ"ד (7 בינואר 2024) (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006¹ (להלן – החוק העיקרי), כך:
(1) בסעיף 2 –

(א) בסעיף קטן (א), האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא:

"(2) הוראות פסקה (1) לעניין איסור הפיטורים יחולו גם לגבי עובד שמתקיים בו אחד מאלה:

(א) הוא התפנה ממקום מגוריו אשר נמצא ביישוב המפורט בתוספת;

ד ב ר י ה ס ב ר

הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. משכן, לנוכח המצב שלפיו תושבים ביישובים מסוימים התפנו מבתיהם וכן לנוכח המצב הייחודי שבו מצויים בני משפחות החטופים, השבויים והנעדרים, מוצע לבצע תיקונים בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 (להלן – החוק) בהוראת שעה, כדי להחיל את ההגנות המפורטות בחוק האמור, גם על עובד שהתפנה בעקבות מתקפת הטרור והמצב הביטחוני ממקום מגוריו שנמצא ביישוב שנכלל בתוספת, בין השאר, בהחלטת ממשלה שעניינה בפניו אוכלוסייה בעקבות מצב מיוחד בעורף.

סעיף 1 לפסקאות (1) ו-(2)

בשל המצב הביטחוני המפורט לעיל, עובדים בחלק מהיישובים בצפון ובדרום המדינה התפנו מביתם, לרבות בעקבות החלטות ממשלה שהתקבלו בעניין, ועקב כך נוצר מצב שרבים מהם לא יכולים להגיע למקום עבודתם.

משכן מוצע לתקן את סעיף 2 לחוק שעניינו איסור פיטורים, ולקבוע כי חל איסור לפטר גם עובד שנעדר מעבודתו או לא ביצע את עבודתו, אם היעדרותו או אי-ביצוע העבודה כאמור נובע מכך שהעובד התפנה ממקום מגוריו אשר נמצא באחד היישובים המנויים בתוספת. היישובים המפורטים בתוספת הם אלה שנכללו, בין השאר, בהחלטות ממשלה שעניינן בפניו או ברענון אוכלוסייה בעקבות מצב מיוחד בעורף.

כמו כן מוצע לקבוע, כי שר העבודה יהיה רשאי לשנות בצו את התוספת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת עקב פעולות האיבה או פעולות המלחמה.

לעניין ההגדרה למונח "פעולות האיבה או פעולות המלחמה", מוצע להגדיר לצורך הסעיף האמור:

כללי בבוקר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. מעל 1,000 מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחיילים, במקביל לשיגור של למעלה מ-2,200 רקטות לשטח מדינת ישראל. במתקפת הטרור האכזרית רצחו מחבלים מעל 1,300 אזרחים ישראלים ופצעו אלפים, ובקרבנות איתם נפלו מעל 300 חיילים. לפחות 240 אזרחים וחיילים נחטפו לשטח רצועת עזה וישנם נעדרים רבים שטרם אותרו.

לנוכח האירועים האמורים, החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והוכרז בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל". כמו כן, הוכרז על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – חוק ההתגוננות האזרחית), תחילה על ידי שר הביטחון וביחס לחלק משטח המדינה ובהמשך על ידי הממשלה וביחס לשטחי מדינת ישראל כולה. נכון לעתה, ההכרזה בעניין מצב מיוחד בעורף בכל שטח המדינה, כפי שאושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון, עומדת בתוקף עד יום כ"ה בחשוון התשפ"ד (9 בנובמבר 2023).

במסגרת האירועים האמורים, צה"ל ערך גיוס מילואים רחב של למעלה מ-300,000 חיילי וחילות מילואים, לכל המערכים בצה"ל ובמערכת הביטחון. מרחב עוטף עזה ואזורים נוספים במדינת ישראל הוכרזו כשטח צבאי סגור שהכניסה אליהם אסורה, וביישובים רבים בישראל התושבים התבקשו להתפנות מבתיהם.

המציאות השוררת בישראל בעת הזו, בשילוב עם המגבלות שהוטלו על האוכלוסייה ופניו יישובים רבים מאזור הצפון והדרום, מקשות על קיום שגרת עבודה רגילה,

¹ ס"ח התשס"ו, עמ' 396; התשס"ו, עמ' 366.

(ב) הוא הורה או בן זוג של מי שהוא נעדר, שבוי או חטוף כתוצאה מפעולות האיבה או פעולות המלחמה, וכן בן משפחה אחר של נעדר, שבוי או חטוף כאמור; לעניין סעיף קטן זה, "בן משפחה אחר" – אחד מבני המשפחה כמפורט להלן שהגיש הצהרה חתומה בכתב ידו כי הוא הגורם הבלעדי שבשל הנסיבות כאמור נמנע ממנו להתייצב לעבודתו או לבצעה;

(1) ילד;

(2) אח או אחות;

(ג) הוא נעדר, שבוי או חטוף כתוצאה מפעולות האיבה או פעולות המלחמה;

(3) בסעיף זה –

"ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023);

"פעולות האיבה או פעולות המלחמה" – פעולות האיבה או פעולות המלחמה, שאירעו בתקופה שמיום ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד תום תקופת תוקפה של ההכרזה האמורה או עד תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המאוחר;

"הפעולות הצבאיות המשמעותיות" – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה² והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023);

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) הוראות פסקאות (1) ו-(2) יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי עובד שהוא אומן, ובלבד שמנחה אומנה אישר כי בתקופת ההיעדרות האמורה מתגורר אצל האומן ילד לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016; בפסקה זו, "אומן", "מנחה אומנה" – כהגדרתם בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016³;"

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן, מוצע לקבוע הגנה דומה:

1. לעובד שהוא הורה או בן זוג של נעדר, שבוי או חטוף בפעולות האיבה או בפעולות המלחמה וכן עובד שהוא בן משפחה אחר של אלה, ובלבד שהם נדרשו להיעדר בשל הנסיבות האמורות. לעניין זה, "בן משפחה אחר" – יהיה ילד, אח או אחות של הנעדר, השבוי או החטוף, אם הגיש הצהרה בכתב שהוא הגורם הבלעדי שנדרש להיעדר בנסיבות אלה. כלומר, רק בן משפחה אחד (בנוסף על ההורה ובן הזוג) יהיה זכאי להגנה בחוק וגם זאת בכפוף להגשת הצהרה.

2. לעובד שהוא נעדר, שבוי או חטוף כתוצאה מפעולות האיבה או מפעולות המלחמה;

א. "פעולות האיבה או פעולות המלחמה" – פעולות האיבה או פעולות המלחמה, שאירעו בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המאוחר.

ב. "ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

ג. "פעולות צבאיות משמעותיות" – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה² והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023).

² ס"ח התשס"א, עמ' 158.

³ ס"ח התשע"ו, עמ' 586.

⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

(ג) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) שר העבודה רשאי, בצו, לשנות את התוספת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת עקב פעולות האיבה או פעולות המלחמה";

(2) אחרי סעיף 22 יבוא:

"תוספת

(סעיף 2(א)(2)(א))

- (1) נחל עוז;
- (2) ארז;
- (3) ניר עם;
- (4) מפלסים;
- (5) כפר עזה;
- (6) גבים;
- (7) אור הנר;
- (8) נתיב העשרה;
- (9) זיקים;
- (10) יד מרדכי;
- (11) כרמיה ;
- (12) כרם שלום;
- (13) כיסופים;
- (14) חולית;
- (15) סופה;
- (16) נירים;
- (17) ניר עוז;
- (18) עין השלושה;
- (19) ניר יצחק;
- (20) בארי;
- (21) מגן;
- (22) רעים;
- (23) סעד;
- (24) עלומים;
- (25) שדרות;
- (26) ברור חיל;
- (27) דורות;
- (28) יכני;
- (29) איבים;

- (30) גברעם;
- (31) מבקיעים;
- (32) יתד;
- (33) שלומית;
- (34) נווה;
- (35) שדי אברהם;
- (36) מבטחים;
- (37) ישע;
- (38) עמי עוז;
- (39) פרי גן;
- (40) תלמי יוסף;
- (41) עין הבשור;
- (42) יבול;
- (43) אבשלום;
- (44) דקל;
- (45) צוחר;
- (46) אוהד;
- (47) תלמי אליהו;
- (48) שדה ניצן;
- (49) בני נצרים;
- (50) שוקדה;
- (51) שובה;
- (52) כפר מימון;
- (53) תושיה;
- (54) תקומה;
- (55) זמרת;
- (56) משגב עם;
- (57) מנרה;
- (58) מלכיה;
- (59) מעין ברוך;
- (60) יפתח;
- (61) דפנה;
- (62) מרגליות;
- (63) כפר יובל;
- (64) ראש הנקרה;

- (65) חניתה;
- (66) זרעית;
- (67) שתולה;
- (68) אביבים;
- (69) מטולה;
- (70) שלומי;
- (71) שומרה;
- (72) בצת;
- (73) יערה;
- (74) דישון;
- (75) אדמית;
- (76) ערב אל עראמשה;
- (77) רג'ר;
- (78) דובב;
- (79) מתת;
- (80) ברעם;
- (81) יראון;
- (82) נטועה;
- (83) כפר גלעדי;
- (84) קריית שמונה;
- (85) אבן מנחם;
- (86) אילון;
- (87) לימן;
- (88) מצובה;
- (89) אבירים;
- (90) גרנות;
- (91) גורן;
- (92) עבדון;
- (93) שניר;
- (94) צבעון;
- (95) דן;
- (96) הגושרים;
- (97) סאסא;
- (98) עלמה;
- (99) אלקוש;
- (100) שאר ישוב;

- (101) בית הלל;
 (102) רמות נפתלי;
 (103) פסוטה;
 (104) חורפיש;
 (105) ריחאניה;
 (106) כרם בן זמרה;
 (107) אשקלון".

הארכת תקופת
 הוראת השעה

2.

שר העבודה, באישור ועדת העבודה הרווחה של הכנסת, רשאי להאריך את תקופת הוראת השעה לגבי סעיף 2(א)2 או (3)(ב) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 1(1) לחוק זה, כולו או חלקו, בתקופות נוספות שלא יעלו על 3 חודשים כל אחת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת עקב פעולות האיבה או פעולות המלחמה כהגדרתן בסעיף 2(א)3 לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 1(1) לחוק זה ובלבד שסך כל תקופת הוראת השעה לא יעלה על 12 חודשים.

תחילה

3.

תחילתו של חוק זה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ואולם לא יועמד אדם לדין בשל עבירה על הוראות סעיפים 2(א)2 ו-2(ב)3 לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 1(1) לחוק זה, בתקופה שבין יום תחילתו של חוק זה עד ערב יום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

האיבה או פעולות המלחמה, ובלבד שסך כל תקופת הוראת השעה לא יעלו על 12 חודשים.

סעיף 3 מוצע לקבוע את תחילתו של חוק זה ליום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), יום ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. ואולם מוצע לקבוע, לעניין סעיפי העונשין בחוק העיקרי, כי לא יועמד אדם לדין בשל עבירה על הוראות סעיפים 2(א)2 ו-2(ב)3 בנוסחם בסעיף 1 לחוק זה בתקופה שבין יום תחילתו של חוק זה עד ערב יום פרסומו. משמעות ההוראה כי האיסור על פיטורים יחול באופן רטרואקטיבי החל מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), לעניין הסעדים האזרחיים ולצורך רציפות בעבודה, אך לא לעניין ההוראות העונשיות הקבועות בחוק. זאת מאחר שחיקה פלילית רטרואקטיבית אסורה לפי סעיף 3 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. איסור זה מבטא עיקרון יסודי במשפט הפלילי שלפיו אין להעניש אדם בלי שניתנה לו אזהרה הוגנת.

יצוין כי במהלך הדיונים בכנסת תיעשה חשיבה להרחבה של ההגנה מפני פיטורים גם לעניין בני משפחה של הרוגים כתוצאה מפעולות האיבה או מפעולות המלחמה, בדומה להגנה המוצעת כעת לבני משפחה של נעדרים, שבויים או חטופים.

לפסקה (1)(ב)

מוצע לתקן את סעיף קטן (ב) של סעיף 2 לחוק כך שהאיסור החל על מעסיק לפטר את עובדו שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, יחול גם לעניין עובד שהוא הורה במשפחת אומנה.

סעיף 2 מוצע להסמיך את שר העבודה להאריך את תקופת הוראת השעה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לגבי סעיף 2(א)2 או (3)(ב) לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 1(1) לחוק זה, כולו או חלקו, בתקופות נוספות שלא יעלו על 3 חודשים כל אחת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת עקב פעולות

